臺灣橋頭地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年7月6日
發文字號：橋院甯114司執服字第81595號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第81595號清償債務強制執行事件，債務人曾松康兼曾喜春之繼承人、曾彥康、陳孟暄即陳虹嫚、曾言閎、曾媛歆即曾智媛即曾嫆秀、許秀花即曾喜春之繼承人所有如附表不動產特別變賣後之減價拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：

（一）以現金繳納者：投標人須至本院出納室繳納換取臨時收據，並應將臨時收據放入投標書。如未將臨時收據放入投標書，或逕將現金放入投標書或保證金封存袋並投入票櫃者，均不得補正，該投標即屬無效。

（二）以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交者：得直接放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。

（三）投標書暨保證金封存袋，向本院聯合服務中心（訴訟輔導科）洽購，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院民事執行處承辦股。

四、投標日、時及場所：115年8月4日上午9時30分起，將投標

書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：高雄市橋頭區經武路911號）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年8月4日上午10時30分在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出

主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

（十）投標人應注意拍賣不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、管理費、水費、電費、瓦斯費或其他稅捐、費用，得標後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經高雄市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

十三、拍定（或承受）人應承擔拍定（或承受）日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。

民 事 執 行 處

司法事務官　洪舜安

附表：

114年司執字081595號 財產所有人：曾松康、曾彥康、陳孟暄即陳虹嫚、曾言閤、曾媛歆即曾智媛即曾嫆秀、許秀花								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	杉林區	上平		219	760.85	60分之15	922,000元
	備考	曾松康及許秀花(曾喜春之繼承人)公同共有持分20分之1、曾松康持分60分之4、曾彥康持分60分之4，陳孟暄即陳虹嫚、曾言閤、曾媛歆即曾智媛即曾嫆秀公同共有持分60分之4，重測前為月眉段137-1地號。已興建農舍。						

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	41	高雄市杉林區上平段219地號 --- 高雄市杉林區山仙路152巷34之1號	2層樓鋼筋混凝土加強磚造、農舍用	1樓層：141.10 2樓層：141.10 合計：282.2		公同共有1分之1	359,000元
	備考	所有權人曾松康即曾喜春之繼承人，許秀花即曾喜春之繼承人，農舍，重測前為月眉段387建號。					
2	280	高雄市杉林區上平段219地號 --- 同上建物之未保存登記部分		1層：40.11 2層：18.72 3層：24.11 合計：82.94		公同共有1分之1	52,000元
	備考	所有權人曾松康即曾喜春之繼承人，許秀花即曾喜春之繼承人。本案建物總面積為82.94平方公尺，其中12.5平方公尺占用鄰地為同段229地號。本案建物現場無門牌。					
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		114年11月13日現場查封時，未遇住戶，依本院112年度司執字第44772號拍賣公告記載，由債務人之外孫占用中。					
備註		一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：1,333,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：267,000元。 四、拍定後抵押權塗銷。 五、土地拍賣應有部分，共有物分管不明，拍定後不點交；建物現由他人占用，拍定後亦不點交。 六、土地共有人對該拍賣標的有優先承買權。惟主張優先承買權之人，須連同建物一併行使，不得僅就土地為之。如就優先承買權存否爭執並經起訴，須待訴訟確定，始依訴訟結果核發權利移轉證書。 七、拍賣之應有部分，於核發權利移轉證書前，如經分割共有物判決確定、分割遺產訴訟判決確定，或經法院成立調解、和解時，本院得撤銷拍定。					

	七、41建號建物為農舍，依農業發展條例第18條規定，應買人需無自用農舍者，始得應買。投標人須檢附無自用農舍證明書，或稅捐稽徵單位開具之財產歸戶查詢清單、清單上所載房屋之建物謄本或使用執照影本、及投標人「本人」無自用農舍之切結書(行政院農業委員會96年2月13日農水保字第0961848173號函示參照)，如未檢附上開證明文件，投標無效。 八、280建號建物未辦理建築物所有權第一次登記，拍定後無法逕持不動產權利移轉證明書辦理所有權移轉登記，又其占用基地及部分占用鄰地229地號土地使用權源不明，此部分由拍定人自理。另該建築物若經建築主管機關認定係屬違章建築或經訴請拆屋還地，拍定人應自行承拆除之危險。另本件建物按現況拍賣，當事人及拍定人均不得以面積不符，請求增減價金或撤銷拍定。 九、本件拍賣土地未經鑑界，確切土地位置及有無建物占用等占用情形應買人應自行前往查證，拍定後不得以現況與拍賣公告不符請求撤銷拍定。 十、使用分區及類別：鄉村區乙種建築用地。 十一、投標日期：中華民國　115　年　8　月　4　日上午9點30分到10點30分（特別拍賣）。

函 稿 代 碼：5.18.2 拍賣公告（特別變賣後減價拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：服股
擬　　判：擬　　判